

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1999/2538	นาง สุภาพ ภาพน้ำ	โจทก์
	บริษัท พงศ์สุรินทร์ จำกัด	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย ไพโรจน์ อินทจันทร์	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 428, มาตรา 438, มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา 142

คนงานของ จำเลยร่วมซึ่งจำเลยได้ว่าจ้างให้ขุดดินในที่ดินของจำเลยด้านที่ติดกับที่ดินของโจทก์เพื่อนำออกไปยังที่อื่นขุดดินตามบริเวณที่จำเลยกำหนดใกล้เขตที่ดินของโจทก์มากเกินไปเป็นเหตุให้ดินในเขตที่ดินของโจทก์พังทลายลงไปในที่ดินของจำเลยเป็นการ ละเมิดซึ่งจำเลยร่วมต้องรับผิดชอบและจำเลยต้องร่วมรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา428โดย สิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหายมีอายุความ1ปีตามมาตรา448ส่วนการฟ้องขอให้จำเลยและจำเลยร่วมก่อสร้างเขื่อนเพื่อกั้นดินในเขตติดต่อดินโจทก์จำเลยมิให้พังทลายลงไม่มีกฎหมายบัญญัติ อายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุความ10ปีตามมาตรา193/30 โจทก์ขอให้สร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นดินไม่ให้พังทลายลงเมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่าการสร้างเขื่อนเกินความจำเป็นจึงใช้วิธีถมดินแล้วบดอัดให้แน่นเพื่อป้องกันมิให้ที่ดินของโจทก์พังทลายลงไปในที่ดินของจำเลยย่อมมีอำนาจทำได้ไม่เกินคำขอ โจทก์มิได้นำสืบว่าการกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่พังทลายลงไปอย่างไรจำนวนเท่าใดจึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ขาดประโยชน์

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ก่อสร้าง เชื้อน คอนกรีตเสริมเหล็กกัน ดิน โดย ให้ ใช้ เสา คอนกรีตเสริมเหล็ก อัดแรง รูป ตัว ไอขนาด $0.30 \times 0.30 \times 15$ เมตร ตอก ลึก ลง ใน ที่ดิน เป็น ฐานราก ใต้ ดินของ เชื้อน ทุก ระยะ 1 เมตร และ ใช้ แผง กัน ดิน คอนกรีต หนา 0.10 เมตรกัน ลึก ตั้งแต่ ระดับ กัน บ่อ ถึง แนว พื้น ดิน ปกติ และ ใช้ สมอ ยึด ตัว เชื้อนทุก ระยะ 3 เมตร ตลอด ตัว เชื้อน โดย ใช้ สมอ เสา คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.30×0.30 เมตร และ เท คอนกรีตเสริมเหล็ก ทับ หลัง เชื้อนลง ใน ที่ดิน ของ จำเลย เป็น แนว ตลอด ความยาว ของ ที่ดิน ที่ พัง ทลาย 180 เมตร และ ให้ ปรับ ถม ที่ดิน ของ โจทก์ ตลอด แนว ที่ พัง ทลาย ให้ เสมอแนว พื้นดิน ทั่วไป ของ โจทก์ หาก จำเลย ไม่ยอม ปฏิบัติ ก็ ให้ บุคคล ภายนอกเป็น ผู้ดำเนินการ โดย จำเลย เป็น ผู้ ออก ค่าใช้จ่าย ให้ จำเลย ชำระค่าเสียหาย เดือน ละ 1,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จำเลยจะ สร้าง เชื้อน และ ปรับ ถม ที่ดิน ของ โจทก์ แล้ว เสร็จ

จำเลย ให้การ และ แก้ไข คำให้การ ว่า ค่าเสียหาย และ การ สร้าง เชื้อน คอนกรีต สูง เกิน ไป เกิน ความจำเป็น โจทก์ รู้ เหตุ ละเมิด และ รู้ตัวผู้ทำละเมิด เกินกว่า 1 ปี ฟ้อง จึง ขาดอายุความ ขอให้ ยกฟ้อง

ระหว่าง พิจารณา จำเลย ยื่น คำร้องขอ ให้ ศาล ออกหมาย เรียกนาย ไพโรจน์ อินทจันทร์ เข้า มา เป็น จำเลยร่วม ศาลชั้นต้น อนุญาต

จำเลยร่วม ให้การ ว่า จำเลยร่วม ไม่ได้ ทำละเมิด ต่อ โจทก์จำเลยร่วม ไม่ได้ เป็น ผู้ ขุดดิน ใน ที่ดิน ของ จำเลย การ ขุดดิน ใน ที่ดิน ของจำเลย เป็น การ ใช้ สิทธิ โดยสุจริต ใน ฐานะ เจ้าของ การ พัง ทลาย ใน ที่ดินของ โจทก์ เกิดขึ้นเอง ตาม ธรรมชาติ ที่ดิน ของ โจทก์ รกร้าง ว่างเปล่าไม่ได้ ทำประโยชน์ โจทก์ จึง ไม่

เสีย หาย ที่ดิน ของ โจทก์ พัง ทลายเพียง เล็กน้อย และ หยุด พัง ทลาย นาน เกินกว่า 1 ปี แล้ว และ จะ ไม่มีการ พัง ทลาย อีก ต่อไป การ ที่ โจทก์ ขอให้ สร้าง เชื้อน คอนกรีต เป็นการ เกิน ความจำเป็น และ ไกล เกินกว่า เหตุ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย และ จำเลยร่วม ร่วมกัน ทำ เชื้อน ไม้กั้น ดิน พัง ใน ที่ดิน ของ จำเลย โฉนด เลขที่ 11728 แขวง สีกัน (บ้านใหม่) เขต บางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานคร เป็น แนว ตลอด ความยาว ของ ที่ดิน ที่ พัง ทลาย 180 เมตร และ ให้ ร่วมกัน ปรับ ถม ดิน ใน ที่ดิน ของ โจทก์โฉนด เลขที่ 11727 (ซึ่ง อยู่ ติดกับ เชื้อน ไม้) ตลอด แนว ที่ พัง ให้แน่น ตาม สภาพ เดิม และ เสมอ แนว พื้นดิน ทั่วไป ของ โจทก์ หาก จำเลยและ จำเลยร่วม ไม่ปฏิบัติ ตาม ก็ ให้ บุคคลภายนอก เป็น ผู้ดำเนินการโดย ให้ จำเลย และ จำเลยร่วม เป็น ผู้ ออก ค่าใช้จ่าย ค่าขอ อื่น ให้ยก

โจทก์ จำเลย และ จำเลยร่วม อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย และ จำเลยร่วม ร่วมกันถม ดิน บริเวณ ริมเขต ที่ดิน ของ โจทก์ ตาม ภาพถ่าย หมายเลข จ. 6 แล้ว บดอัดให้ แน่น ให้ ได้ความ หนาแน่น และ ระดับ ความ สูง เท่ากับ พื้นที่ ดิน ของ โจทก์โดย ให้ มี รัศมี การ ถม ดิน ห่าง จาก เขต ที่ดิน ของ โจทก์ ออก ไป ไม่ น้อยกว่า 5 เมตร ตลอด แนวเขต ที่ดิน ของ โจทก์ ที่ มี การ ขุด เอา เนื้อ ดิน ออก ไป(ไม่ใช่ เฉพาะ แต่เพียง ระยะ 180 เมตร ที่ โจทก์ ขอให้ ทำ เชื้อนคอนกรีต) ทั้งนี้ เพื่อ ป้องกัน มิ ให้ ที่ดิน ของ โจทก์ พัง ทลาย ลง ไป ในที่ดิน ของ จำเลย ซึ่ง มี การ ขุดดิน ออก ไป ถ้า จำเลย และ จำเลยร่วมไม่ปฏิบัติ ก็ ให้ เจ้าพนักงาน บังคับคดี จัด ให้ บุคคล ภายนอก ดำเนินการโดย ให้ จำเลย และ จำเลยร่วม ร่วมกัน ออก ค่าใช้จ่าย ให้

จำเลย และจำเลยร่วม ร่วมกัน ชดใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ 60,000 บาท ค่าขอ อื่น
ให้ยก

จำเลย และ จำเลยร่วม ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ จำเลย และ จำเลยร่วม ฎีกา ว่า โจทก์ ฟ้องคดีเกิน 1
ปี นับแต่ วันที่ โจทก์ ทราบ ว่า มี การ ละเมิด และ รู้ตัว ผู้ทำละเมิดคดี โจทก์ จึง
ขาดอายุความ นั้น ศาลฎีกา เห็นว่า คดี นี้ โจทก์ ฟ้อง ขอให้บังคับ จำเลย และ
จำเลยร่วม ก่อสร้าง เชื้อน เพื่อ กั้น ดิน ใน เขต ติดต่อกับที่ดิน โจทก์ จำเลย มิให้ พัง
ทลาย ลง โดย ไม่ได้ ฟ้อง เรียก เอา ค่าเสียหายซึ่ง เกิดจาก การ ละเมิด โดยตรง จึง
ไม่อยู่ ใน บังคับ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่ง ซึ่ง
มี อายุความเพียง 1 ปี และ ใน กรณี นี้ ไม่มี กฎหมาย บัญญัติ ไว้ โดยเฉพาะ จึง ใช้
อายุความ ตาม หลัก ทั่วไป ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
193/30ซึ่ง มี อายุความ 10 ปี นอกจาก นี้ ได้ความ ว่า เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2531
โจทก์ ทราบ ว่า ที่ดิน ของ โจทก์ ด้าน ทิศตะวันตก ซึ่ง ติดกับ ที่ดินของ จำเลย พัง
ทลาย ลง ไป ใน ที่ดิน ของ จำเลย เนื่องจาก จำเลย ว่าจ้างให้ จำเลยร่วม ขุด หน้า
ดิน ใน ที่ดิน ของ จำเลย เพื่อ ไปถม ใน โครงการ จัดสรรที่ดิน เพื่อ การเกษตร
ของ จำเลย ซึ่ง จำเลย และ จำเลยร่วม ไม่มี พยานหลักฐานใด มาหักล้าง ว่า โจทก์
รู้ เรื่อง ละเมิด และ รู้ตัว ผู้ทำละเมิด ก่อน วันที่ 25 มีนาคม 2531 จึง พัง ว่า โจทก์
รู้ เรื่อง ละเมิด และ รู้ตัว ผู้ทำละเมิดใน วันที่ 25 มีนาคม 2531 โจทก์ นำ คดี มา
ฟ้อง วันที่ 1 มีนาคม 2532ยังไม่ พ้น กำหนด 1 ปี คดี โจทก์ เกี่ยวกับการ ละเมิด
เรียก ค่าเสียหายจึง ไม่ขาดอายุความ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
448 วรรคหนึ่ง ตาม ที่ จำเลย และ จำเลยร่วม ฎีกา

ส่วน ฎีกา ข้อ สุดท้าย ที่ ว่า โจทก์ ได้รับ ความเสียหาย หรือไม่เห็นว่า ตาม คำฟ้อง ของ โจทก์ บรรยาย เพียง ว่าการ กระทำ ของ จำเลย เป็นเหตุให้ โจทก์ ได้รับ ความเสียหาย ไม่สามารถ ใช้ ประโยชน์ ใน ที่ดิน เป็นความเสียหาย อัน เนื่องมา จาก การ ขาด ประโยชน์ เป็น เงินเดือน ละ 1,000บาท แต่ ทางพิจารณา โจทก์ ไม่ ได้ นำสืบ ให้ ปรากฏ ชัด ว่า โจทก์ ขาดประโยชน์ จาก ที่ดิน ส่วน ที่ พัง ทลาย ลง ไป อย่างไร จำนวน เท่าใด ซึ่ง ปัญหา นี้จำเลย ส่ง ภาพถ่าย หมายเลข 8 และ 9 และ เบิกความ ยืนยัน ว่า ที่ดิน ของโจทก์ ไม่มี สภาพ เป็น นา แต่ เป็น ที่รกร้างว่างเปล่า มี หญ้า ขึ้น จึง พังได้ว่า โจทก์ ยัง ไม่ได้ ใช้ ที่ดิน บริเวณ ที่ พัง ทลาย ลง ไป ทำประโยชน์แต่ ประการใด โจทก์ จึง ไม่ ขาด ประโยชน์ จาก ที่ดิน ส่วน ที่ พัง ทลายลง ไป ที่ ศาลอุทธรณ์ กำหนด ค่าขาดประโยชน์ ส่วน นี้ ให้ แก่ โจทก์ เป็น เงิน60,000 บาท นั้น ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา จำเลย และ จำเลยร่วมข้อ นี้ พังขึ้น "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย และ จำเลยร่วม ร่วมกัน ถม ดินแล้ว บดอัด ให้ แน่น ตลอด แนวเขต ที่ดิน ของ โจทก์ ที่ มี การ ขุด เอา เนื้อ ดินออก ไป ยาว ประมาณ 180 เมตร จำเลย และ จำเลยร่วม ไม่ต้อง ชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 60,000 บาท ให้ แก่ โจทก์ นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไปตาม คำพิพากษา ของ ศาล อุทธรณ์

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานูราช)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ